

HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO

1. La materialidad del delito queda demostrada mediante el protocolo de necropsia, el acta de recepción del cuerpo y la inspección criminalística, elementos que acreditan el fallecimiento por un disparo de arma de fuego en el tórax dentro de una habitación de hotel.
2. La responsabilidad penal del encausado se sustenta en una cadena de indicios concurrentes y concordantes. El indicio de oportunidad se configura al comprobarse su registro de ingreso al establecimiento, mientras que la capacidad se establece por su oficio de vigilante y el acceso habitual a armas de fuego. El comportamiento posterior, consistente en descolgarse con una cuerda y permanecer prófugo durante dieciocho años, evidencia el indicio de fuga. Asimismo, se determina el indicio de mala justificación, pues la pericia de absorción atómica descartó la presencia de la mezcla de elementos químicos en las manos de la víctima, desvirtuando la versión de un forcejeo o ataque previo. El hallazgo parcial de metales es consistente con la contaminación de gases en un espacio cerrado y a corta distancia, donde la trayectoria descendente del proyectil demuestra una posición de dominio.
3. Por último, la sanción punitiva impuesta se considera proporcional al injusto cometido, evaluando la gravedad del hecho y las condiciones del procesado.

Lima, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la **SÉPTIMA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE** y la defensa técnica del sentenciado **EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ** contra la sentencia del 5 de febrero de 2025, emitida por la Sexta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en los extremos que: **i)** condena a EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad, en agravio de quien en vida fuera CINTHIA JANET PIZARRO LÓPEZ; **ii)** impone veinte años de pena privativa de libertad efectiva, plazo que se computará desde el veinte de septiembre de dos mil veinticuatro y vencerá el diecinueve de septiembre de dos mil cuarenta y cuatro; y, **iii)** declara improcedente el pedido de desvinculación procesal postulado por la defensa del imputado.

De conformidad con el dictamen de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.

Intervino como ponente la jueza suprema **BÁSCONES GÓMEZ VELÁSQUEZ**.

CONSIDERANDO

PRIMERO. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano¹. Está sometido a motivos específicos y carece de efectos suspensivos (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331), de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal como lo prescribe el artículo 298 del C de PP.

SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y TIPIFICACIÓN JURÍDICA

2.1. Hechos. Conforme con la acusación fiscal escrita² y la requisitoria oral³, se imputa a **EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ** haber asesinado con ferocidad a la agraviada CINTHIA JANET PIZARRO LÓPEZ. Este acto fue realizado dentro de la habitación 212 del Hospedaje “Sagitario” ubicado en la calle Víctor Navarro 303 – distrito de San Martín de Porres. El 19 de julio de 2006, a las 19:40 horas aproximadamente, el encausado juntamente con la agraviada se registraron en dicho hostel. Fue así que el procesado entregó su DNI a la recepcionista del hostel y esta le asignó la habitación 212. En tales circunstancias, aproximadamente en horas de la noche el encausado realizó tres disparos dentro de la habitación impactando uno de ellos en la agraviada. Luego de ello, el procesado se dio a la fuga por la ventana de dicha habitación. Al día siguiente, el personal de limpieza, mientras cumplía con sus labores, se percató de que las personas que habían reservado la habitación 212 no contestaban al llamado y solo se escuchaba música. Ante ello, el propietario y el colaborador de limpieza del hospedaje se percataron del cuerpo de la

¹ Cfr. MIXÁN MASS, Florencio, como se citó en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. *Derecho procesal penal*. Grijley, 2014, p. 892.

² Ver fojas 117-124.

³ Ver fojas 972-978.

agraviada, el cual estaba sobre la cama sin vida y presentaba manchas de sangre a la altura del pecho.

2.2. Calificación jurídica. Los hechos atribuidos a EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ fueron calificados por el representante del Ministerio Público como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado – asesinato, previsto en el inciso 1 del artículo 108 del Código Penal —modificado por Ley 27472, publicada el 5 de junio de 2001—, el cual prescribe:

Artículo 108. Homicidio Calificado – Asesinato

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. Por ferocidad, por lucro o por placer;

[...]

TERCERO. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

El 5 de febrero de 2025, la Sexta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó a EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado por ferocidad, en agravio de quien en vida fuera CINTHIA JANET PIZARRO LÓPEZ. Para dictar dicha sentencia, la Sala consideró lo siguiente:

- a)** La materialidad del delito ha quedado demostrada con el Certificado de Necropsia, que establece como causa de muerte una hemorragia aguda y laceración cardíaca por proyectil de arma de fuego; el Protocolo de Necropsia 2411-2006; el Acta de Recepción de Cadáver; y el Dictamen Pericial de Inspección Criminalística 723/2006 realizado en la habitación 212 del hostel Sagitario.
- b)** La responsabilidad del imputado se encuentra acreditada con la declaración de la recepcionista del hostel, quien lo reconoció como la persona que ingresó con la occisa y dejó su DNI en la recepción; y los testimonios de Evelyn Taina Pizarro López (hermana) y Jenny Rocío López de Oliva (madre), quienes confirmaron la relación sentimental y que el acusado portaba un arma de fuego por su trabajo como vigilante. Si bien el acusado alegó un forcejeo y legítima defensa, su versión fue

considerada inverosímil dado que huyó del lugar por una ventana y permaneció como no habido por 18 años.

- c)** El hecho ocurrió en la habitación de un hostel donde el procesado se registró con su propio documento de identidad, el cual fue entregado a la policía por la administración del establecimiento tras el hallazgo del cadáver. Además, se probó que el acusado utilizó el cordón de nylon para deslizarse por la ventana y fugar de la escena del crimen.
- d)** Además, se cuenta con los siguientes indicios: i) indicio de presencia y oportunidad física, al estar plenamente identificado en la habitación con la víctima al momento de los hechos; ii) indicio de participación y elusión de la justicia, al fugar del lugar llevándose el arma y evitando pericias de absorción atómica por casi dos décadas; iii) indicio de mala justificación, pues su alegato de miedo a la familia de la víctima no tiene sustento en hechos objetivos; iv) indicio de antecedente delictivo, al registrar una condena previa por un hecho de sangre en el año 2005; y v) indicio de capacidad física y medios, por su ocupación como vigilante y el acceso probado a armas de fuego.
- e)** Las declaraciones de los familiares de la víctima cumplen con los presupuestos del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, pues no se determinaron razones de odio, resentimiento o móviles espurios que invaliden sus testimonios. Asimismo, sus relatos son coherentes y están corroborados por datos objetivos, como el registro de ingreso al hotel y las pericias que descartan que la víctima hubiera disparado un arma, dado que no presentaba los tres elementos químicos (plomo, bario y antimonio) en ambas manos.

CUARTO. AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

4.1. La defensa técnica del sentenciado EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ⁴ fundamenta su recurso de nulidad y solicita que se declare nula la sentencia y se ordene la realización de un nuevo juicio oral. Sus agravios se sustentan en lo siguiente:

⁴ Ver folios 1111-1120.

- a)** La Sala Penal sustentó la condena utilizando elementos de convicción que jamás fueron incorporados ni debatidos en el plenario. Específicamente, se denuncia la utilización del certificado y protocolo de necropsia para determinar la causa de muerte, el acta de recepción de cadáver, el dictamen pericial de inspección criminalística, la denuncia del atestado policial y los antecedentes penales del procesado.
- b)** La Sala admitió y actuó prueba de oficio (declaración de la madre de la víctima) de manera prematura, antes de concluir con la actuación de los testigos y peritos de parte, lo cual vulneró la imparcialidad judicial. Asimismo, acusa la valoración de un acta de recepción de DNI en la que no participó el Ministerio Público, contraviniendo las normas de eficacia probatoria.
- c)** La Sala Penal dio por acreditado que el sentenciado portaba un arma de fuego basándose en testimonios que resultan contradictorios o carentes de conocimiento directo. Enfatiza que la testigo Evelyn Pizarro López incurrió en contradicciones sustanciales al no poder distinguir técnicamente entre un revólver y una pistola, mientras que los otros testigos solo declararon saber que el procesado laboraba como vigilante, sin haberlo visto nunca en posesión de un arma.
- d)** La presencia de cationes de plomo y bario en la mano de la agraviada indica que ella accionó un arma. Alega que la sentencia no desvirtuó científicamente la probabilidad de que el disparo fatal fuera consecuencia de un forcejeo iniciado por el ataque previo de la víctima, limitándose a afirmar de forma simplista que la legítima defensa es imposible por el solo hecho del fallecimiento de la mujer.
- e)** El impugnante cuestiona la calificación jurídica de homicidio calificado por ferocidad, argumenta que no se ha fundamentado la existencia de un móvil despreciable o un acto deleznable. Reitera que, al existir indicios de que la occisa realizó un disparo, la conducta del acusado debió encuadrarse, en el peor de los casos, en un homicidio simple, lo que resulta insuficiente la justificación de la Sala sobre la vulneración de la "confianza" por la relación sentimental para sustentar la ferocidad.

4.2. Por su parte, el representante del Ministerio Público fundamenta su recurso de nulidad en el extremo de la pena impuesta al sentenciado y solicita que se revoque dicha medida para que sea reformada de veinte a treinta y cinco años de pena privativa de libertad. Sus agravios se sustentan en lo siguiente:

- a)** La Sala Superior incurre en error jurídico al fijar la sanción punitiva en veinte años de privación de libertad e omite la aplicación rigurosa de los presupuestos establecidos en los artículos 45 y 46 del Código Sustantivo.
- b)** La pena impuesta resulta manifiestamente reducida e insuficiente en relación con la magnitud del bien jurídico vulnerado y la modalidad de ejecución del delito.
- c)** Al no existir circunstancia atenuante y concurrir un comportamiento procesal inexcusable, la determinación de la pena debe desplazarse hacia el extremo máximo legal permitido por el tipo penal, el cual asciende a treinta y cinco años.

QUINTO. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen 18-2026-MP-FN-SFSP, del 16 de enero de 2026, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia objeto de impugnación. Para respaldar esta opinión, argumenta lo siguiente:

- a)** La responsabilidad penal de EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ se sustenta en una sólida prueba indiciaria que acredita su participación en el delito de homicidio por ferocidad. Se determinó la presencia u oportunidad física del procesado en la escena del crimen (habitación 212 del Hostal Sagitario) el día de los hechos, lo que fue corroborado tanto por el registro de huéspedes como por el propio reconocimiento del encausado.
- b)** La tesis incriminatoria se ve reforzada por indicios concomitantes y posteriores, tales como la fuga del lugar de los hechos a través de una ventana —evadiendo pericias balísticas inmediatas— y la condición de no habido durante 18 años. Asimismo, los peritajes balísticos y de restos de disparo descartaron que la víctima hubiera accionado un arma,

desvirtuando la versión de un forcejeo o legítima defensa sostenida por el sentenciado.

- c) El motivo fútil (ferocidad) se acreditó mediante la desproporción de la reacción del agente ante un reclamo sentimental, demostrando un absoluto desprecio por la vida humana. En consecuencia, el acervo probatorio, que incluye testimoniales sobre la posesión habitual de armas de fuego por parte del procesado, tiene la virtualidad suficiente para enervar la presunción de inocencia y desestimar los agravios de la defensa.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

SEXTO. SUSTENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

6.1. El derecho a la **motivación de las resoluciones judiciales** se encuentra previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política. Según el Tribunal Constitucional, forma parte del debido proceso, y uno de sus contenidos esenciales es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso, lo que es acorde con la disposición mencionada. Se añade que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables.

6.2. Por su parte, el **derecho a la prueba** faculta a las partes procesales a ofrecer todos los medios probatorios pertinentes, a fin de que puedan generar en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos expuestos son correctos. Luego, se dispone que estos sean admitidos, actuados, valorados adecuadamente y con la debida motivación, con el fin de otorgarles el mérito probatorio que posean en la sentencia.

6.3. En el delito de **homicidio calificado - asesinato**, el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. El sujeto activo puede ser cualquier persona

natural. Desde la perspectiva subjetiva, se requiere dolo en la actuación del agente.

6.4. La agravante por **ferocidad** se caracteriza por una muerte perpetrada sin motivo racional, donde el móvil resulta insignificante o absolutamente fútil. Este elemento diferencial trasciende la simple ejecución cruel, pues valora el instinto sanguinario del agente, revelando una profunda insensibilidad moral que contraría los principios elementales de solidaridad social y evidencia una actitud inhumana que desconoce valores básicos de convivencia⁵.

SÉPTIMO. ÁMBITO DEL RECURSO DE NULIDAD

Este supremo Tribunal se limitará a resolver lo expresado en los agravios invocados por los recurrentes en sus respectivos recursos de nulidad, de conformidad con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 300 del C de PP (principio conocido como *tantum devolutum quantum appellatum*), teniendo en cuenta que el derecho a la impugnación constituye el ejercicio de un derecho fundamental y la facultad del órgano de revisión está delimitada, objetiva y subjetivamente, precisamente por los cuestionamientos expresados en los medios impugnatorios (agravios), salvo los supuestos excepcionales de nulidades absolutas.

OCTAVO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

8.1. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

8.2. Aun cuando el suceso de la muerte de la agraviada CINTHIA JANET PIZARRO LÓPEZ no es objeto de cuestionamiento, conviene precisar que su materialidad está plenamente acreditada, conforme lo ha detallado la Sala Penal en el considerando ii (sobre la materialidad del delito) de la sentencia, donde se señaló:

⁵ Recurso de Nulidad 879-2024/Pasco, del 21 de enero de 2025. Fundamento jurídico 9.

[...] en el caso *sub iudice* se encuentra acreditada la materialidad del delito. Esto es, que la causa de muerte de la agraviada Cinthia Janet Pizarro López fue por disparo en el tórax con un arma de fuego, conforme fluye de los siguientes elementos probatorios:

- El certificado de necropsia del 20 de julio de 2006. En el que se da cuenta que la agraviada Cinthia Janet Pizarro López falleció por hemorragia aguda, laceración cardíaca y traumatismo torácico por el agente causante de proyectil de arma de fuego.
- El Protocolo de Necropsia 2411-2006 del 20 de julio de 2006. En él se da cuenta que la agraviada Cinthia Janet Pizarro López presenta lesiones en el tórax.
- El Acta de Recepción de Cadáver 200802002411 del 20 de julio de 2006. En ella se da cuenta de la recepción del cadáver de Juana Peña Ríos por el colaborador del hotel Sagitario.
- El Dictamen Pericial de Inspección Criminalística 723/2006 del 20 de julio de 2006. En él se da cuenta que al realizar la inspección de la habitación 212 del hotel Sagitario hallaron el cadáver de la agraviada encima de una cama.

8.3. Asimismo, el Colegiado Superior determinó la responsabilidad de EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ principalmente sobre la base de la prueba indiciaria, la misma que cumple con los requisitos de pluralidad, concordancia y convergencia. Los indicios más resaltantes son los siguientes:

- a) Indicio de presencia y oportunidad física:** se determinó que el procesado estuvo en el lugar y momento de los hechos. Al respecto, la recepcionista María Luisa Sánchez Chiquillo manifestó que el procesado se registró con su DNI, siendo ella quien lo atendió y le entregó la llave de la habitación 212 donde ingresó con la agraviada. Este hecho se corrobora con el hallazgo del Documento Nacional de Identidad del encausado en el mismo hotel.
- b) Indicio de capacidad física y medios:** el procesado, por su ocupación, tenía acceso y destreza en el manejo de armas. Sobre este punto, la testigo Evelyn Taina Pizarro López (hermana de la víctima) declaró que el encausado siempre portaba un arma de fuego, la cual era un revólver

de color negro, el mismo que lo llevaba en la cintura porque trabajaba como vigilante.

- c) **Indicio de participación y elusión de la justicia (Fuga):** lejos de auxiliar a la víctima o dar cuenta a la autoridad, el agente huyó de forma subrepticia. La Inspección Criminalística 723/2006 describe este indicio al hallar: "una cuerda de nylon color blanco, de fabricación industrial, la cual se encontraba atada a uno de los barrotes de la ventana de la habitación 212, proyectándose hacia el exterior". A ello se suma la huida por 18 años, pues el acusado permaneció como no habido desde julio de 2006 hasta su captura el 20 de septiembre de 2024.
- d) **Indicio de mala justificación:** el imputado alegó un forcejeo iniciado por la agraviada; sin embargo, el Dictamen Pericial de Restos de Disparo 658-2006 fue categórico al señalar que en la occisa: "no se encontró la presencia de la mezcla de los tres elementos: plomo, bario y antimonio; por lo que se concluye que la agraviada no realizó disparo de arma de fuego alguno". Esto desvirtúa científicamente la versión del procesado, convirtiendo su defensa en un indicio de culpabilidad.
- e) **Indicio de antecedente delictivo:** consta en el proceso que el encausado registraba una condena previa por un hecho de sangre cometido en el año 2005, conforme se desprende del certificado de antecedentes penales, el cual, conforme a la doctrina, constituye un indicio de propensión al delito violento mediante el uso de armas.

8.4. La valoración de estos indicios (presencia, posesión de arma, fuga, falta de antimonio en la víctima y antecedentes) apunten de forma unívoca a la autoría del procesado. A lo señalado se suman la declaración de Jenny Rocío López de Oliva madre de la agraviada, quien manifestó que su hija le contó que el imputado tenía un revólver por su trabajo en la empresa de seguridad, incluso afirma haber visto una vez en su mochila cuando fue a visitarla a la casa. Esta declaración confirma que el acusado disponía del instrumento letal que causó la muerte de la agraviada por "hemorragia aguda, laceración

cardiaca y traumatismo torácico", conforme detalla el Protocolo de Necropsia 2411-2006.

8.5. Por tanto, este supremo Tribunal considera que el razonamiento de la Sala Superior se encuentra debidamente motivada. La suma de indicios (indicio de oportunidad, indicio de huida e indicio de ausencia de restos de disparo en la agraviada) genera certeza sobre la responsabilidad del encausado y por tanto, desvirtúan la presunción de inocencia que le asiste.

8.6. Ahora bien, la defensa técnica del sentenciado EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHAVEZ, alega como primer agravio, que la sentencia de mérito valoró elementos probatorios que no se incorporaron al plenario (certificado de necropsia, acta de recepción de cadáver, entre otros); al respecto esta suprema Corte advierte que tales documentos constituyen la base de la instrucción y fueron debidamente ofrecidos y admitidos en la etapa correspondiente. Ahora bien, el artículo 280 del C de PP⁶ consagra el principio de "unidad del expediente" y permite que el juzgador valore elementos que, hayan sido incorporadas al proceso con las garantías de ley. El hecho de que la defensa no haya tachado o cuestionado su validez formal durante la etapa correspondiente convalida su existencia y permite su valoración al amparo del precitado artículo. Por tanto, no existe vulneración al principio de contradicción cuando el juzgador valora piezas procesales que la propia norma procesal ordena apreciar obligatoriamente.

8.7. Por otro lado, la defensa sostiene que se admitió y actuó prueba de oficio de manera prematura, lo cual vulneraría la imparcialidad judicial. Al respecto, debe precisarse que el orden de actuación de las pruebas en el juicio oral es una facultad discrecional del director de debates orientada a la eficacia de la audiencia. La "prematuridad" invocada no constituye por sí misma una causa de nulidad ni de tacha de parcialidad, siempre que se haya respetado el derecho de contradicción. En el presente caso, la defensa tuvo la oportunidad

⁶ **Artículo 280.** La sentencia que ponga término al juicio deberá apreciar la confesión del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción. (subrayado nuestro).

de contrainterrogar a la testigo, por lo que el derecho a la defensa y el principio de igualdad de armas se mantuvieron incólumes. La imparcialidad no se mide por el “cuándo” se actúa una prueba, sino por el “cómo” se valora en relación con el resto del caudal probatorio.

8.8. Sobre el cuestionamiento a la validez del acta de recepción del DNI por ausencia del Ministerio Público, cabe recordar que dicha diligencia fue de naturaleza urgente y necesaria ante el hallazgo del cadáver en la habitación 212 del hostel Sagitario. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que las actas policiales levantadas en la escena del crimen gozan de presunción de veracidad y valor probatorio si se ven corroboradas por otros medios probatorios (ver RN 2236-2019/Lima Sur, RN 202-2019/Lima, entre otros), como sucede en el presente caso con el libro de registro de huéspedes y la declaración de la recepcionista María Luisa Sánchez Chiquillo.

8.9. En lo referente a la posesión del arma de fuego, la defensa alega contradicciones en el testimonio de Evelyn Pizarro López, quien no habría podido distinguir entre un “revólver” y una “pistola”; no obstante, dicho argumento resulta irrelevante para desacreditar su testimonio. Según las máximas de la experiencia no se puede exigir a un testigo civil poseer conocimientos técnicos de balística o criminalística para otorgar veracidad a su percepción sensorial. Lo relevante para el proceso no es la nomenclatura técnica del arma, sino la percepción inequívoca de un objeto con características de arma de fuego en posesión del procesado, hecho que la testigo ha mantenido de forma persistente.

8.10. De igual modo, si bien los testigos no vieron el arma en el instante preciso del disparo (prueba directa), sus declaraciones convergen en un hecho base indiscutible: el procesado laboraba como vigilante de seguridad. Este dato, analizado bajo las reglas de la lógica, constituye un indicio de capacidad, puesto que la ocupación de vigilante genera una probabilidad alta de acceso, manipulación y tenencia de armas de fuego, lo cual dota de verosimilitud a la tesis inculpativa frente a la versión de la defensa.

8.11. La Sala Penal no “inventó” la posesión del arma, sino que la ha deducido a partir de una inferencia razonable basada en pruebas actuadas en el juicio oral. La contradicción sobre el tipo de arma (revólver o pistola) es periférica y no afecta el núcleo de la imputación. Por el contrario, la persistencia de los testigos en señalar el oficio del procesado y la observación de un arma en su poder constituyen elementos de convicción sólidos.

8.12. Por otro lado, la defensa sostiene que el hallazgo de cationes de plomo y bario en las manos de la occisa acredita que ella disparó. Al respecto, es necesario precisar que la prueba de absorción atómica no es “declarativa” sino “indicativa” (ver Apelación 374-2024/Cajamarca, fundamento 6.23). La presencia de estos metales en la mano de una víctima puede obedecer a tres escenarios: **i)** que haya disparado, **ii)** que haya intentado cubrirse frente al disparo (defensa) o **iii)** que se haya encontrado en un radio de acción cercano (zona de contaminación) al momento de la deflagración del arma accionada por un tercero.

8.13. En el presente caso, está acreditado que el disparo se produjo dentro de una habitación pequeña (hotel Sagitario). Bajo las máximas de la experiencia, cuando un arma de fuego es accionada en un espacio cerrado y a corta distancia (como ocurre en un forcejeo o en un ataque directo dentro de un cuarto de hotel), la nube de gases y partículas metálicas impregna no solo al tirador, sino también a la víctima y a cualquier objeto circundante. Por tanto, el hallazgo de cationes en la mano de la agraviada es plenamente consistente con la tesis de que ella recibió un disparo a corta distancia mientras intentaba repeler la agresión o se encontraba cerca de la boca del cañón, y no necesariamente porque ella hubiera accionado el gatillo.

8.14. La coartada del “ataque previo de la víctima” y el posterior “forcejeo” se desvanece ante la ausencia de elementos materiales periféricos. Si la víctima hubiera sido la agresora inicial que portaba el arma: **i)** el arma de fuego debió quedar en la escena. La sustracción y desaparición de la misma por parte del imputado es un acto de disposición que revela dominio del hecho y voluntad de ocultamiento de la evidencia, conducta que colisiona frontalmente con la

actitud de quien actúa en legítima defensa; **ii)** si la agraviada hubiera efectuado un disparo previo (como alega el imputado), la presencia de cationes en la mano de la agraviada hubiera sido completa (presencia de los tres elementos) y no solo plomo y bario, conforme concluye el dictamen pericial de Restos de Disparos por Arma de Fuego 658/2006; **iii)** la trayectoria del proyectil, conforme al Protocolo de Necropsia 2411-2006 y el Dictamen Pericial Balístico Forense 358/2006, resulta incompatible con una dinámica de forcejeo o autolesión accidental. Un disparo producido durante una lucha por el control del arma suele presentar una trayectoria ascendente o tangencial y signos de contacto (tatuaje); por el contrario, la trayectoria descendente y la ubicación del orificio de entrada en la zona torácica evidencian una posición de dominio del tirador sobre la víctima, lo que acredita un disparo dirigido y doloso, desvirtuando la hipótesis de una respuesta reactiva ante un ataque previo

8.15. Asimismo, la Sala Penal no descarta la legítima defensa de forma simplista por el fallecimiento de la agraviada (como alega la defensa), sino por la inexistencia de sus presupuestos configuradores. La agresión ilegítima por parte de la víctima no ha sido probada con un mínimo de verosimilitud; por el contrario, los indicios de persistencia (el procesado la llevó al hotel), capacidad (él era vigilante) y comportamiento posterior (fuga por 18 años), permitieron concluir que el ataque provino del sentenciado. La legítima defensa requiere una necesidad racional del medio empleado, la cual es inexistente cuando el agente, tras un supuesto accidente (forcejeo), opta por la fuga y ocultar el arma en lugar de solicitar auxilio.

8.16. Finalmente, la defensa cuestiona la calificación jurídica de homicidio calificado por ferocidad, argumentando que no se ha fundamentado la existencia de un móvil despreciable o un acto deleznable. Al respecto, es de señalar que la agravante de ferocidad se configura cuando el agente actúa con una desproporción absoluta entre el estímulo y la reacción del autor, demostrando un desprecio total por la vida humana (ver Casación 2043-2023/Cajamarca, Casación 1537-2017/Santa, entre otros).

8.17. En el presente caso, el acusado no ha podido probar una agresión previa real (conforme se desvirtuó con la pericia de absorción atómica). Al quedar descartada la legítima defensa, el acto de disparar contra una persona en un lugar de supuesta seguridad y confianza (un hotel) sin que medie conflicto alguno de entidad, constituye un acto deleznable que encaja en la figura del homicidio por ferocidad. Si bien el impugnante cuestiona el uso de la "confianza" para sustentar la ferocidad, debe precisarse que en el derecho penal la vulneración de una relación sentimental o amical no se analiza de forma aislada, sino como el medio que el autor utiliza para asegurar la ejecución del delito (aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima). El hecho de trasladar a la agraviada a un lugar privado bajo la apariencia de un encuentro sentimental para luego dispararle, denota una insensibilidad moral y una falta de escrúpulos que demuestra un desprecio absoluto por la vida de la víctima, lo cual justifica plenamente la subsunción bajo el tipo penal de homicidio calificado.

8.18. Por lo tanto, este supremo Tribunal llegó a la convicción de que está demostrada la responsabilidad penal del procesado EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHAVEZ en los hechos imputados; careciendo de asidero su recurso de nulidad. En consecuencia, debe mantenerse su condena por encontrarse arreglada a ley.

NOVENO. SOBRE LA PENA IMPUESTA

9.1. Establecida la materialidad del delito y la responsabilidad penal del acusado, corresponde efectuar un análisis de la sanción punitiva impuesta. Al respecto, es de precisar que la determinación judicial de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que debe efectuar el juez penal para definir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipe de la infracción penal cometida⁷.

9.2. En el procedimiento descrito, nuestro sistema normativo, alineado con los parámetros de interpretación y protección de los derechos constitucionales,

⁷ Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116 FF.JJ. 6

establece que la pena posee una función preventiva, protectora y resocializadora (artículo IX del Título Preliminar del Código Penal), lo que guarda concordancia con lo previsto en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Además, en la dosificación de la pena se deben considerar tanto el principio de culpabilidad como el de proporcionalidad, regulado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, según los cuales la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Este supuesto también ostenta reconocimiento en el derecho internacional, conforme a lo desarrollado en el numeral 6 del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

9.3. Ahora bien, la Sala Penal determinó que en el caso de autos no resultan aplicable los criterios establecidos en la Ley 30076 (que reconoce el sistema de tercios), puesto que los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2006 y la norma precitada es del 2013. Por tanto, impuso al procesado veinte años de pena privativa de libertad, al considerar que se afectó un bien jurídico de máxima relevancia como es la vida humana; asimismo, consideró la conducta procesal del agente, quien huyó después de los hechos y se mantuvo oculto por espacio de dieciocho años; finalmente señaló que el imputado carecía de antecedentes penales y no se advirtió la concurrencia de circunstancias agravantes.

9.4. En este orden de ideas, respecto a los agravios del Ministerio Público que solicitan la elevación de la pena a treinta y cinco años, este Colegiado Supremo considera que, si bien la gravedad del hecho es innegable, no obstante, las condiciones personales del acusado (contaba con treinta y cuatro (34) años de edad, secundaria completa y se desempeñaba como vigilante), el medio empleado (un arma de fuego), las circunstancias en que se desarrolló el hecho y la conducta posterior del imputado (huyó y se mantuvo escondido), permiten colegir que la pena de veinte años impuesta resulta proporcional al injusto cometido. Por ello, corresponde desestimar los agravios del representante del Ministerio Público y confirmar la sentencia en este extremo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República **ACORDARON:**

- I. Declarar **NO HABER NULIDAD** en la sentencia del 5 de febrero de 2025, emitida por la Sexta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en los extremos que: **i)** condena a EXEQUIEL BRAULIO ZEÑA CHÁVEZ como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad, en agravio de quien en vida fuera CINTHIA JANET PIZARRO LÓPEZ; **ii)** impone veinte años de pena privativa de libertad efectiva, plazo que se computará desde el veinte de septiembre de dos mil veinticuatro y vencerá el diecinueve de septiembre de dos mil cuarenta y cuatro; y, **iii)** declara improcedente el pedido de desvinculación procesal postulado por la defensa del imputado.
- II. **DISPONER** se notifique la presente ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

S. S.

SALAS ARENAS

BACA CABRERA

TERREL CRISPÍN

VÁSQUEZ VARGAS

BÁSCONES GÓMEZ VELÁSQUEZ

AMBGV/jzps